

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Ingeniería en Sistemas de Información · Derecho Informático

El Comercio Electrónico

La empresa mercantil y sus elementos · Fundamentos del CE



Temas a desarrollar

- La empresa mercantil y sus elementos
- Términos y definición del CE
- Conceptos básicos
- Intercambio Electrónico de Datos (EDI)
- Los mensajes de datos
- Elementos subjetivos del CE

- Clases de comercio electrónico
- Formas de pago en el CE
- Inconvenientes del CE
- Procedimiento básico del CE
- Entes que apoyan el CE

Parte I

La Empresa Mercantil y sus Elementos

Base jurídica y comercial del comercio electrónico en Guatemala

La empresa mercantil

"Conjunto de trabajo, elementos materiales y valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público bienes o servicios con propósito de lucro y de manera sistemática."

Código de Comercio de Guatemala, Art. 655

Elementos personales

Comerciante individual, auxiliares de comercio (agentes, comisionistas, corredores)



Elementos materiales

Mercaderías, instalaciones, equipo, dinero en cajay banco

Elementos incorpóreos

Nombre comercial, marca, derechos de autor,clientela, llavedelnegocio

Parte II



Fundamentos del Comercio Electrónico

Términos, definiciones y conceptos esenciales del entorno digital comercial

Términos clave y definición del CE

El Comercio Electrónico (CE) es toda transacción comercial —compra, venta, distribución o intercambio de bienes, servicios e información— realizada a través de redes electrónicas, principalmente Internet.

E-Commerce

Transacción digital

Firma electrónica

Certificado digital

Encriptación

Protocolo SSL/TLS

Pasarela de pago

Marketplace

Contrato electrónico

Conceptos básicos del CE

Internet

Red global de redes interconectadas que soporta la infraestructura del CE

Sitio web

Plataforma digital donde se exhiben y comercializan bienes y servicios

Criptografía

Técnica que protege la confidencialidad de datos durante su transmisión

Firma digital

Equivalente electrónico de la firma manuscrita con validez jurídica

Autoridad certificadora

Entidad que valida y garantiza identidades digitales (CA)

Contrato electrónico

Acuerdo de voluntades celebrado a través de medios electrónicos

Intercambio Electrónico de Datos —EDI

El EDI (Electronic Data Interchange) es la transmisión electrónica estructurada de datos entre organizaciones mediante formatos estándar, sustituyendo documentos físicos como facturas, órdenes de compra y manifiestos de carga.

EDIFACT

Norma internacional de la ONU para intercambio electrónico de datos en comercio y transporte

ANSI X12

Estándar norteamericano ampliamente utilizado en operaciones B2B y comercio exterior

XML / Web Services

Evolución moderna del EDI: más flexible, legible e interoperable entre plataformas

Los mensajes de datos

Toda información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Tienen plena validez jurídica equiparable al documento físico (Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Documentos de Guatemala).

- Correos electrónicos con valor contractual
- Facturas electrónicas (FEL en Guatemala —SAT)
- Órdenes de compra y confirmaciones digitales
- Contratos electrónicos firmados digitalmente
- Registros de auditoría y trazabilidad de operaciones

Elementos subjetivos en el CE

Vendedor / Proveedor

Empresa o persona que oferta bienes o servicios a través de plataformas digitales. Responsable de la oferta y entrega.

Comprador / Consumidor

Persona natural o jurídica que adquiere bienes o servicios mediante medios electrónicos. Protegido por ley del consumidor.

Intermediarios

Plataformas (Amazon, eBay, OLX), pasarelas de pago (Visa, PayPal), operadores de red y autoridades certificadoras.

Estado regulador

Velar por la protección del consumidor, seguridad jurídica y cumplimiento de normativas en el entorno digital (MINECO, SAT).

Clases de comercio electrónico

B2C

Business to Consumer

Amazon, Walmart, Tiendas en línea

B2B

Business to Business

Proveedores, mayoristas, cadenas de suministro

C2C

Consumer to Consumer

OLX, Mercado Libre, Facebook Marketplace

G2C

Government to Citizen

SAT, RENAP, Guatecompras (ciudadano)

B2G

Business to Government

Empresas solicitando al Estado en Guatecompras

C2B

Consumer to Business

Freelancers, influencers, plataformas de talento

Formas de pago en el CE

Tarjetas bancarias

Crédito y débito vía pasarelas seguras
(Visa, Mastercard, American Express)

Billeteras digitales

PayPal, Google Pay, Apple Pay,
Samsung Pay

Transferencia bancaria

ACH, wire transfer, banca en línea
instantánea

Criptomonedas

Bitcoin, Ethereum, stablecoins
como USDT y USDC

Pago contra entrega

Efectivo al recibir el producto físico;
operado por courier

Financiamiento (BNPL)

Buy Now Pay Later —cuotas sin tarjeta
(Kueski, Sezzle)

Inconvenientes del CE

Seguridad informática

Fraude, phishing, robo de identidad y datos personales de usuarios

Logística

Problemas en entrega, devoluciones, garantías y trazabilidad del envío

Brecha digital

Acceso desigual a internet, dispositivos y competencias digitales

Privacidad de datos

Uso indebido de información personal del consumidor (ARCO)

Desconfianza cultural

Resistencia al pago en línea por temor a estafas o inseguridad

Dependencia tecnológica

Fallos de plataforma, servidores caídos o pérdida de conectividad

Marco legal limitado

Vacíos jurídicos en jurisdicción, prueba digital y resolución de conflictos

Competencia desleal

Dumping de grandes plataformas globales contra comercios locales

Procedimiento básico al utilizar el CE

1 Selección

El usuario navega y selecciona el producto o servicio en la plataforma digital

2 Registro

Creación de cuenta con datos personales y verificación de identidad

3 Carrito

Confirmación del pedido, cantidades y condiciones de compra

4 Pago seguro

Transacción cifrada mediante pasarela de pago certificada (SSL/TLS)

5 Confirmación

Emisión de comprobante electrónico y notificación inmediata al comprador

6 Entrega

Envío físico mediante courier o descarga digital del bien o servicio

Entes que apoyan el desarrollo del CE

Internacionales

OMC

Organización Mundial del Comercio —regula el comercio digital internacional

UNCITRAL/CNUDMI

Ley Modelo sobre Comercio Electrónico de la ONU

ICANN

Gestión de dominios y direcciones de Internet a nivel mundial

W3C

Organismo que establece los estándares técnicos de la Web

Guatemala

SAT

Regula la Facturación Electrónica en Línea (FEL) en Guatemala

MINECO

Promueve el comercio electrónico y la competitividad empresarial

Banguat / SIB

Supervisa pagos electrónicos y servicios financieros digitales

CACIF / CIG

Cámaras empresariales que impulsan la adopción del CE

Resumen del tema

El Comercio Electrónico



"El derecho debe evolucionar al ritmo de la tecnología para garantizar seguridad jurídica en el entorno digital."

CE · EDI · Mensajes de datos

B2B · B2C · G2C · B2G

FEL · Firma digital · SSL

OMC · UNCITRAL · SAT · MINECO